

刑事判决书

成都市武侯区人民法院

刑事判决书

(2025)川0107刑初523号

公诉机关：成都市武侯区人民检察院

被告人冯越，男，1995年2月17日生，汉族，中专文化，成都市万嘉超市理货员，户籍地成都市武侯区玉林街道和风苑小区，身份证号码510107199502172832。2025年7月3日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被取保候审。

成都市武侯区人民检察院以成武检刑诉〔2025〕246号起诉书指控被告人冯越犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市武侯区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人冯越及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2025年4月22日19时20分许，冯越在成都市武侯区其租住处浏览“星潮视频”短视频平台时，见平台账号“KX速通代付”（ID：kxjs8815）发布“高薪租卡、800元/张”招募广告图片，图片留有联系电话13866196690，冯越即拨打该号码咨询，并按对方指引添加了微信号“kx_js_8837”（昵称“速通代付-老徐”）。双方商定，由冯越提供本人银行卡，对方按流水金额1%向其支付提成。同年4月24日15时许，冯越在本市武侯区桐梓林地铁站B口，将本人名下中国邮政储蓄银行借记卡（卡号6217982012345678901，绑定手机号18843309021）、该卡绑定手机卡及本人微信、支付宝收款码交给对方。经查，2025年4月24日至6月23日间，该卡单边流入资金共计人民币350000元（5月1日75000元、5月14日118000元、5月28日96000元、6月15日61000元），资金到账后即被转出，账户不承担正常收支功能。冯越按月获取租卡费（月酬）800元/月，两个月共计1600元，另按1%比例分四次获取提成3500元，非法获利共计5100元。

本院认为，被告人冯越明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍将本人银行

卡及收款码提供给他人用于接收、转移来源不明资金，累计 350000 元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。冯越提供支付账户的行为在共同犯罪中仅起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其经电话通知后主动到案，如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；其已退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人所提从犯、认罪认罚、退赃的辩护意见成立，本院予以采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人冯越犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；

二、扣押在案的作案工具手机一部予以没收；继续追缴被告人冯越违法所得人民币 5100 元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。

审判长：严凤兰 审判员：马文斌 成都市武侯区人民法院（印）
2025 年 10 月 17 日（教学虚构）